

Réglementation spécifique aux UAS



Protection des données et respect de la vie privée 🕵️🕵️

Il est nécessaire d'être attentif à certains points concernant la protection des données et le respect de la vie privée.

Les personnes présentes doivent, a minima, être **informées** si l'aéronef est équipé d'une caméra ou de tout autre capteur susceptible d'enregistrer des données les concernant.

Toute diffusion d'image permettant de **reconnaître ou d'identifier des personnes** (visages, plaques d'immatriculation...) doit faire l'objet d'une **autorisation des personnes concernées** ou du propriétaire dans le cas d'un espace privé (maison, jardin, etc.) et cette diffusion doit respecter les droits à l'image, à la vie privée et à la propriété privée des personnes. **Les sanctions sont pénales.**

La **CNIL** (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés) a établi [un petit guide](#) qui vous permettra de rester en règle vis-à-vis de la législation.

De la même façon, dans le cadre du survol des propriétés privées, il appartient à l'exploitant d'évaluer, avant le vol, si celui-ci est de nature à « **entraver l'exercice du droit du propriétaire** », par exemple en cas de vol à très basse hauteur, et en cas de doute de **se coordonner avec le propriétaire** concerné.

Toutes les exploitations doivent donc être conformes au RGPD et aux différentes lois françaises :

- [au règlement \(UE\) 2016/679](#) relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,
- à la Loi [n° 78-17 du 6 janvier 1978](#) relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
- [Article 226-1](#) du code pénal => Photographier des personnes sans leur autorisation.

♥️ À RETENIR

- Il est nécessaire d'informer les personnes concernées par la captation d'images ou d'informations.
- [Article 226-1](#) du code pénal => Photographier des personnes sans leur autorisation.

Sous-catégorie	Prison	Montant de l'amende	Peine complémentaire
Utiliser un aéronef non-conforme aux règles édictées en vue d'assurer la sécurité.	Jusqu'à 1 an de prison	75 000 €	Confiscation de l'aéronef
Violation d'une interdiction de survol par maladresse ou négligence	Jusqu'à 6 mois de prison	15 000 €	Confiscation de l'aéronef
Survol volontaire ou de refus de se conformer aux injonctions de l'autorité administrative.	Jusqu'à 1 an de prison	45 000 €	Confiscation de l'aéronef
Le fait, au moyen d'un procédé quelconque, de porter atteinte volontairement à l'intimité de la vie privée d'autrui : - en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ; - en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.	Jusqu'à 1 an de prison	45 000 €	Confiscation de l'aéronef

Sous-catégorie	Type contravention	Montant de l'amende
Pour le propriétaire d'un aéronef sans équipage à bord émettant un signallement électronique ou numérique, quelle que soit sa masse, de laisser utiliser son aéronef : sans avoir procédé à l'enregistrement de l'aéronef	5 ^{ème} classe	1 500 € (3000 € en cas de récidive)
De ne pas avoir obtenu les certificats théoriques de télépilote et/ou pratique Pour le propriétaire d'un aéronef de +800 gr de laisser utiliser son aéronef : sans avoir procédé à l'enregistrement de l'aéronef en ayant fourni, lors de l'enregistrement, des informations inexactes sur les caractéristiques de l'aéronef, sur l'identité du ou des propriétaires ou sur l'identifiant du dispositif de signallement électronique ou numérique sans avoir apposé le numéro d'enregistrement sur l'aéronef sans dispositif de signallement électronique ou numérique en état de fonctionnement (lorsqu'un tel dispositif est obligatoire) pour un vol de nuit, sans dispositif de signallement lumineux (lorsqu'un tel dispositif est obligatoire)	4 ^{ème} classe	750 €
Le cas échéant, de ne pas être en mesure de présenter immédiatement les qualifications et la preuve de l'enregistrement de l'aéronef en cas de contrôle	1 ^{ère} classe	38 €
Autres montants et classes d'amendes : 2 ^{ème} classe = 150 € // 3 ^{ème} classe = 450 €		

Q902 - En cas de contrôle de l'autorité au cours d'une mission, un télépilote doit présenter une copie des autorisations ainsi que tout autre document prescrit pour son activité :

Choisissez la meilleure réponse.

- A sans délai, ces documents doivent être présentés sous format papier exclusivement.
- B sans délai, ces documents peuvent être présentés sous format numérique. 
- C sous 48h, ces documents doivent être présentés sous format numérique exclusivement.
- D dans un délai raisonnable, ces documents doivent être présentés sous format papier exclusivement.

Cette réponse est correcte.

sans délai, ces documents peuvent être présentés sous format numérique.

Lors de toute mise en œuvre d'un aéronef qui circule sans personne à bord, une copie de toutes les autorisations requises par le présent arrêté, ainsi que de tout autre document dont les annexes au présent arrêté prévoient la présentation, sont fournis sans délai lors de toute demande d'une autorité. Ces documents peuvent être présentés sous format numérique.

SUIVANT

Q903 - Un télépilote qui, par maladresse ou négligence, a laissé son aéronef survoler une zone interdite (temporaire ou non) :

Choisissez la meilleure réponse.

- A s'expose à une amende et/ou à de l'emprisonnement. ✓
- B s'expose seulement à une sanction administrative.
- C s'expose à une amende.
- D ne sera pas inquiété s'il est accompagné d'un formateur.

Cette réponse est correcte.

s'expose à une amende et/ou à de l'emprisonnement.

L'utilisation d'un drone dans des conditions d'utilisation non conformes aux règles édictées pour assurer la sécurité est passible d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende en vertu de l'article L.6232-4 du code des transports.

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour un télépilote de faire survoler par un aéronef circulant sans personne à bord, par maladresse ou négligence, une zone du territoire français en violation d'une interdiction de survol. Les sanctions sont portées à un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende en cas de survol volontaire ou de refus de se conformer aux injonctions de l'autorité administrative (article L. 6232-12 du code des transports). Dans ces deux cas, ou dans les cas de mise en danger de la vie d'autrui (article 223-1 du code pénal) une peine complémentaire de confiscation du drone peut en outre être prononcée (article L. 6232-13 du code des transports).

Notez que la proposition qui indique « *accompagné d'un formateur* », et non pas « supervisé par » est donc fausse.

Le fait d'être accompagné par un formateur n'exonère pas le télépilote de ses responsabilités.

Notez également que la proposition « *s'expose seulement à une sanction administrative* » est fausse car le télépilote ne s'expose pas **seulement** à une sanction administrative... il s'expose aussi à des sanctions pénales (amende et/ou emprisonnement), telles qu'indiquées dans l'article L.6232-4 du code des transports.

Q904 - Le fait pour un télépilote de faire survoler "par maladresse ou négligence", par un drone, une zone non autorisée (telle qu'énoncée à l'article L.6211-4 du Code des transports) est puni :

Choisissez la meilleure réponse.

A de 1500 euros d'amende ou de 15 jours d'emprisonnement.

B de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. 

C d'une amende de classe D (135 euros).

D de 75 000 euros d'amende.

Cette réponse est correcte.

de six mois d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

Survoler « par maladresse ou négligence » une zone non autorisée : six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Engager ou maintenir un drone au-dessus d'une zone interdite : jusqu'à un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.

Utilisation d'un drone dans des conditions d'utilisation non conformes : un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

SUIVANT

Q905 - Un télépilote qui engage ou maintient un drone au-dessus d'une zone interdite sans accord ou ne se conforme pas aux dispositions de l'article L6211-4 du Code des transports relatif au survol de certaines zones interdites du territoire français, s'expose à :

Choisissez la meilleure réponse.

- A la confiscation de son aéronef télépiloté pour une durée maximale d'un an.
- B la destruction de son aéronef télépiloté.
- C une amende de classe D (135 euros) et une interdiction d'exercer pendant un an.
- D une peine allant jusqu'à un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. 

Cette réponse est correcte.

une peine allant jusqu'à un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.

Survoler « par maladresse ou négligence » une zone non autorisée : six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Engager ou maintenir un drone au-dessus d'une zone interdite : jusqu'à un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.

Utilisation d'un drone dans des conditions d'utilisation non conformes : un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

SUIVANT

Q906 - L'utilisation d'un drone dans des conditions d'utilisation non conformes aux règles édictées pour assurer la sécurité est possible :

Choisissez la meilleure réponse.

- A uniquement de la confiscation du drone.
- B d'une sanction administrative.
- C d'une amende de 105 euros.
- D d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.**



Cette réponse est correcte.

d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende en vertu de l'article L. 6232-4 du code des transports.

SUIVANT

QUESTION 6 SUR 7

Q908 - Toute infraction constatée, aux règles de la circulation aérienne, fait l'objet :

Choisissez la meilleure réponse.

- A d'un retrait de la ou les licences de vol du contrevenant.
- B de la saisine du conseil de discipline.
- C de la rédaction d'un procès-verbal. 
- D d'une sanction pénale conformément au code de l'aviation civile.

Cette réponse est correcte.

de la rédaction d'un procès-verbal.

SUIVANT

Q4 - A quoi s'expose un exploitant d'UAS contrevenant à la réglementation ?

Choisissez la meilleure réponse.

- A Seulement à un rappel des lois et règlements applicables par l'autorité compétente
- B Aux amendes ou sanctions pénales applicables dans l'État dans lequel la violation de la réglementation a eu lieu** ✓
- C A rien – le règlement n'est pas encore applicable
- D A une amende dépendant de la catégorie de l'UAS (C0 à C4)

Cette réponse est correcte.

Aux amendes ou sanctions pénales applicables dans l'État dans lequel la violation de la réglementation a eu lieu

SUIVANT

Les assurances

Une assurance est nécessaire pour être couvert en cas d'accident, que vous soyez en catégorie ouverte ou spécifique. On distingue plusieurs types d'assurances :

La Responsabilité Civile :

Cette assurance vous couvre uniquement pour des activités loisirs.

La Responsabilité Civile Professionnelle :

La Responsabilité Civile Professionnelle vise les risques liés aux prestations de conseils ou de service, vos déplacements etc.

Même si elle n'est pas obligatoire, nous vous conseillons fortement d'en souscrire une, car elle vous couvre en cas d'erreur, où les sommes engagées peuvent être très importantes ! On trouve des RC pour indépendants à partir d'une quinzaine d'euros par mois.

Par exemple :

Vous réalisez des prises de vue pour le cinéma. La carte SD du drone est défectueuse et vous perdez les clichés d'une scène qui a coûté très cher à tourner. Le client peut vous demander réparation.

La Responsabilité Civile d'Exploitation Drone :

Dans notre activité, c'est la seule assurance obligatoire lors d'une utilisation professionnelle. C'est une assurance de base, elle ne couvre que les dommages causés par le drone dans le cadre d'une activité professionnelle.

Par exemple : Votre drone percute une personne ou casse un objet. La plupart des assurances RC Pro peuvent inclure la RC drone. Contactez avant tout votre assureur actuel. S'ils ne couvrent pas le drone, la plupart des grands assureurs proposent ce type d'assurance, AXA etc et vous pouvez également faire appel à des courtiers spécialisés comme Aircourtage, Atlantas assurance, ils vous offriront les frais de dossier en venant de notre part et l'assurance coûte en moyenne 280 € / an

En Option :

L'Assurance Casse :

Couvre les frais de réparation d'un drone et de son équipement en cas de crash, vol ou simple disparition. Cette assurance coûte en moyenne 10% du prix du drone. En cas de casse, il y a aura peut-être une franchise (ex. 150 €) pour le remboursement de la machine. Le remboursement inclut également la vétusté de la machine. Ces détails sont importants si vous optez pour une assurance casse.

L'Assurance DJI Care Refresh :

C'est une assurance que vous pouvez acheter avec votre drone. Elle ne couvre pas le vol mais si vous cassez votre drone, DJI vous le remplacera à neuf contre une franchise qui va de 50 € à 150 € en fonction de la machine.

La Générale d'entreprise :

L'assurance RC Générale souscrite par une entreprise vise toujours à couvrir les frais de défense et dommages-intérêts de l'entreprise mise en cause. Quel que soit son objet (exploitation, prestation, produit livré), la responsabilité civile relève de la compétence des tribunaux civils, et les contrats d'assurance RC Entreprise :

[Sans titre]

- couvrent la personne morale de l'entreprise, et non pas une personne en nom propre
- protègent l'entreprise en cas de mise en cause suite à un préjudice causé à un tiers
- prennent en charge les frais de défense, les dommages et intérêts en cas de condamnation.

♥ À RETENIR

- Les différents types d'assurance

Q23 - Est-il recommandé de s'assurer en tant qu'exploitant ?

Choisissez la meilleure réponse.

A Non, c'est inutile

B Oui, même si la loi ne l'exige pas



C Non, c'est une obligation du constructeur

D Seulement si l'UAS est exploité à titre commercial



Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'B' .

Oui, même si la loi ne l'exige pas

SUIVANT

Q29 - Laquelle des propositions suivantes est exacte ?

Choisissez la meilleure réponse.

A Il n'est pas utile de souscrire un contrat d'assurance pour faire voler un UAS

B Je dois vérifier que les conditions générales ou particulières de mon assurance responsabilité civile couvrent mon activité



C Il est obligatoire de contracter une assurance spécifique à l'exploitation de mon UAS



D Toutes mes activités sont automatiquement couvertes par mon assurance responsabilité civile

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'B' .

Je dois vérifier que les conditions générales ou particulières de mon assurance responsabilité civile couvrent mon activité

SUIVANT

Les catégories en Europe

- La catégorie **Ouverte** est dédiée aux opérations à **faible risque**.

L'exploitation du drone se fera en vue directe, avec des machines C0 C1 C2.

Exemple d'opération : un géomètre peut utiliser un drone de plus de 4 kg pour des relevés sur une carrière hors zone peuplée. Un vidéaste peut réaliser des prises de vue d'un bien immobilier, sur **l'espace public si l'objectif est professionnel**.

- La catégorie **Spécifique pour les opérations à risque modéré** (vol en vue directe dans des conditions différentes de la catégorie Ouverte ou vol hors vue).

Ici, les vols sur l'espace public, dans les zones ségréguées, les vols hors vue et plus sont possibles sur accord des gestionnaires de zones.

Exemple d'opération : un vidéaste peut réaliser des clichés pour la promotion d'un événement **en vol hors vue**, avec une machine de plus de 4kg ou réaliser un **vol plus complexe**.

- La catégorie **Certifiée pour les opérations à haut risque** nécessitant un niveau élevé de fiabilité de l'aéronef et des opérations.

Exemples : transport de personnes, de marchandises dangereuses, survol de rassemblements de personnes.

À RETENIR

- La catégorie **Ouverte** est dédiée aux opérations à **faible risque**.
 - La catégorie **Spécifique** pour les opérations à **risque modéré**
 - La catégorie **Certifiée** pour les opérations à **haut risque**
-